主題精選：公寓大廈管理條例 📝 未讀
共收錄 5 篇文章。
1. 公寓大廈規約可否訂定罰款？
發布日期: 2026-10-27
內文
社區住戶違規停車、亂丟垃圾、占用公共空間，管委會可以自行開罰嗎？ 這個問題，法院實
務其實有不同見解。
• 一、案例甲社區為維護停車秩序，經區分所有權人會議依法決議通過規約，規定住戶違規停
車，經勸導仍不改善者，每次罰款3,000元。住戶乙因多次違規停車，遭管委會要求繳納罰款
共3萬元。乙認為管委會不是政府機關，沒有裁罰權限，而且當初並未同意該項規約，因此拒
絕繳納。試問：社區規約訂定的罰款，是否具有法律效力？
• 二、相關法律規定
1. 《公寓大廈管理條例》第23條第1項、第2項第4款 「有關公寓大廈、基地或附屬設施之管
理使用及其他住戶間相互關係，除法令另有規定外，得以規約定之。」 「規約除應載明
專有部分及共用部分範圍外，下列各款事項，非經載明於規約者，不生效力：……四、違
反義務之處理方式。……」
2. 《公寓大廈管理條例》第16條第5項 「住戶違反前四項規定時，管理負責人或管理委員會
應予制止或按規約處理，經制止而不遵從者，得報請直轄市、縣（市）主管機關處理。」
3. 《公寓大廈管理條例》第47條第2款、第49條第1項第4款 「有下列行為之一者，由直轄
市、縣（市）主管機關處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並得令其限期改善或履
行義務、職務；屆期不改善或不履行者，得連續處罰：……二、住戶違反第十六條第一項
或第四項規定者。……」 「有下列行為之一者，由直轄市、縣（市）主管機關處新臺幣四
萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務；屆期不改善或不履行者，得
連續處罰：……四、住戶違反第十六條第二項或第三項規定者。……」
4. 《民法》第250條第1項 「當事人得約定債務人於債務不履行時，應支付違約金。」
5. 《民法》第252條 「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。」

• 三、法院實務見解針對公寓大廈規約可否訂定罰款，目前司法實務尚無定論，其肯定說及否
定說之簡要比較如下：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
註：最高法院目前尚未就此問題正面表態，但曾對否定說的推論提出質疑。最高法院102年度
台上字第1751號民事判決（102年9月18日）的案例中，社區規約規定住戶拒絕移除外牆鐵鋁窗
等設施者，每10日應支付3,000元「延遲改善懲罰性違約金」；住戶違反規約經制止逾期未改
善者，每次應支付1,000元至1萬元懲罰性違約金。原審認為，公寓大廈管理條例第8條第3項已
規定住戶違規時應報請主管機關依第49條第1項處理，「即不許規約於報請主管機關依規定處理
外，自行訂立處罰條款而為私力救濟」，因而認定條款無效。最高法院則指出，該規定是就住
戶違規時管委會應如何處理所為之規定，「是否即限制不得於規約內訂定，區分所有人違反規
約時應支付違約金，非無疑義」，原審遽認無效「已有可議」，因此將該部分廢棄發回。陳重見
（2024）文亦引用此判決，認為法定處理機制並不排除規約另訂違約金，規約的自律性限制
與公權力的他律性限制「應可併行不悖」。
• 四、兩件值得注意的判決
• (一) 肯定說：違規占用車道，法院判命給付罰款125萬元臺灣高等法院臺中分院113年度上易
字第302號民事判決（113年10月15日）。某社區住戶為與管委會抗爭，故意將車輛停放於社區
大門車道，致其他住戶車輛無法進出。依規約，占用公共設施經勸導仍不改善者，每小時罰款
1萬元，並得連續處罰。法院認為，法律保留原則僅適用於具有權力服從性質的從屬權力關
係，管委會與住戶之間並無從屬關係；該規約條款經區分所有權人會議決議通過，屬於私法自
治範疇，不違反強制、禁止規定或公序良俗，具有法律效力。管委會原請求145萬元，但法院
認為依規約須「經勸導仍不改善」才能處罰，因此只計算勸導後的違規時間，核減為125萬
元。至於金額是否過高，法院認為得類推適用民法第252條，但審酌違規情節、受影響住戶人
數及損害程度後，認為125萬元尚無過高，未予酌減。
• (二) 否定說：違規停車扣點換算罰款，法院認定部分條款無效臺灣新北地方法院114年度訴字
第3412號民事判決（115年3月31日）。某社區管委會依規約授權訂定停車場管理辦法，規定違
規停車（如超出停車格線）每次扣200點，並可連續扣點；點數不足須以每點1元補足，罰款
累積超過3,000元，得聲請支付命令。法院認為，公寓大廈管理條例已有法定的違規處理機
制，社區不得自行創設違反法律保留原則的處罰制度，且本案扣點及金錢處罰手段違反比例原
則，因此確認相關處罰性條款無效。不過，法院並未否定管委會制定一般停車場管理辦法的
權限。另須注意，本件為一造辯論判決（管委會未到庭）。
• 五、案例解析 (一)乙以「未同意規約」為由拒繳，是否有理？
1. 規約是區分所有權人為增進共同利益、確保良好生活環境，經區分所有權人會議決議的共
同遵守事項（公寓大廈管理條例第3條第12款）。甲社區的規約如經區分所有權人會議依第
31條規定的出席及同意門檻合法決議，其管理使用的一般規範，原則上對全體區分所有權
人及住戶都有拘束力，不以個別區分所有權人同意為必要。
2. 但就罰款這類金錢負擔，否定說認為，除非獲得全體區分所有權人同意而具有契約性質，
否則不得以多數決強行課予未同意者法律所無的義務。依此見解，乙「未同意」的抗辯就
有意義。

• (二) 甲社區的罰款條款是否有效？
1. 採肯定說：規約已載明違反義務的處理方式，屬私法自治範疇，罰款條款原則有效。法定
的主管機關處理機制，也不當然排除規約另訂違約金（最高法院102年度台上字第1751號
判決參照）。乙經勸導仍不改善，管委會得請求給付罰款；但規約既以「經勸導仍不改善」
為處罰要件，管委會應就勸導事實負舉證責任，且只能就勸導後的違規次數請求。乙並得
主張金額過高，請求法院類推適用民法第252條酌減。
2. 採否定說：「違反義務之處理方式」僅指制止、協調、報請主管機關或訴請法院等程序，
罰款條款違反法律保留原則而無效（臺中地院113年度小上字第112號判決參照）。管委會只
能制止，或依規定報請主管機關處理、訴請法院為必要的處置。
• 六、簡要結論從上述判決可以看出，社區訂定管理規則的權限，與能否自行訂定罰款，是兩
個不同問題。另外，也應區分「行政罰鍰」與「私法上的罰款或違約金」。管委會並無行政裁
罰權限，但能否透過合法規約約定金錢給付義務，則是目前司法實務存在分歧的問題。此
外，原內政部營建署（現國土管理署）104年2月26日於個案函復中曾指出，住戶違反義務之
罰款，除法令另有規定外，應經區分所有權人會議決議後，以規約定之，否則不生效力。不
過，這也不代表只要規約有寫，任何罰款都必然有效。仍須考慮規約內容、訂定程序、權限依
據、處罰手段及金額是否合理。因此，不宜直接認定「管委會可以任意罰款」，也不能概括認
為「社區罰款一律無效」，仍須依具體規定及個案事實判斷。
參考資料一、法院判決
1. 最高法院102年度台上字第1751號民事判決（102年9月18日）。
2. 臺灣高等法院臺中分院113年度上易字第302號民事判決（113年10月15日）。
3. 臺灣臺中地方法院114年度簡上字第454號民事判決（115年1月16日）；同院115年度再易字第
9號民事判決（115年6月5日）駁回再審之訴。
4. 臺灣新北地方法院114年度訴字第3412號民事判決（115年3月31日）。
5. 臺灣臺中地方法院113年度小上字第112號民事判決（113年8月27日）。
• 二、學術文獻及官方資料
1. 陳重見（2024），公寓大廈規約之規範效力，國立政治大學不動產研究中心名家專欄。
2. 蔡麗雯（2026），公寓大廈規約得否課予住戶「辭讓金」或「罰款」？，《全國律師》，115
年3月號，頁105-111。
3. 陳宏明（2021），公寓大廈自訂罰則之效力，立法院議題研析。
4. 原內政部營建署（現國土管理署）104年2月26日營署建管字第1042903130號函。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 違規住戶一定能用惡鄰條款趕走嗎？
發布日期: 2026-07-21
內文
• 一、案例事實甲社區為已成立管理委員會之公寓大廈，乙為甲社區A屋之住戶。乙曾自行增
建、變更A屋外觀，並占用甲社區共有土地，因而與甲社區管理委員會及其他住戶發生爭議。
甲社區管理委員會認為，乙上開行為已違反法令及社區規約，且乙與社區住戶間長期相處不
睦，彼此之間已有多件民事、刑事訴訟，顯示雙方已難以維持共同居住關係。因此，甲社區管
理委員會依公寓大廈管理條例第22條第1項第3款規定，請求法院判命乙自A屋強制遷離。試
問：住戶違反法令或規約時，是否只要社區住戶認為難以相處，管理委員會即可依公寓大廈管
理條例第22條第1項第3款，請求法院強制其遷離？
• 二、相關法條
1. 公寓大廈管理條例第5條規定，區分所有權人對專有部分之利用，不得有妨害建築物之正
常使用及違反區分所有權人共同利益之行為。
2. 公寓大廈管理條例第6條第1項第1款規定，住戶於維護、修繕專有部分、約定專用部分或
行使其權利時，不得妨害其他住戶之安寧、安全及衛生。
3. 公寓大廈管理條例第8條第1項規定，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部
分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似行為，除應依法
令規定辦理外，並應受規約或區分所有權人會議決議之限制。
4. 公寓大廈管理條例第9條第2項規定，住戶對共用部分之使用應依其設置目的及通常使用方
法為之。
5. 公寓大廈管理條例第22條第1項第3款規定，住戶有「其他違反法令或規約情節重大者」，
由管理負責人或管理委員會促請其改善，於3個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員
會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院強制其遷離。
6. 公寓大廈管理條例第22條第2項規定，前項住戶如為區分所有權人時，管理負責人或管理
委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請法院命區分所有權人出讓其區分所有權及其基
地所有權應有部分。
• 三、重要判決觀念(一)第22條第1項第3款所稱「情節重大」，須達嚴重違反義務、無法維持共
同群居關係之程度公寓大廈管理條例第22條第1項第3款規定所稱「違反法令或規約情節重
大，得訴請強制遷離」之情形，應以該住戶違反法令或規約而嚴重違反對他區分所有人之義
務，致無法維持共同群居關係，經管委會促請其改善，於3個月內仍未改善，經區分所有權人
會議決議訴請法院強制遷離始足當之。 (二)強制遷離須審查比例原則，不能逾越適當性、必要
性與限制妥當性另外，應考量強制遷離有無逾越遷離之適當性、必要性、限制妥當性，俾符

合比例原則。 (三)即使有增建、變更外觀及占用共有土地，仍不當然構成情節重大乙雖有自行
增建及變更A屋外觀並占有甲社區共有土地，而違反法令及社區規約之情事，惟情節尚非重
大，且乙已經拆除系爭增建物，將共有土地返還予區分所有權人全體。 (四)住戶間相處不睦、
相互興訟，不當然可作為強制遷離理由另乙與甲社區住戶間，雖因相處不睦而有相互興訟之
情事，然此為乙與甲社區住戶權利之正當行使。 (五)不能只因住戶提起多件民、刑事訴訟、彼
此關係不佳，就限制其居住自由如僅以乙對於甲社區住戶提出多件民、刑事訴訟，彼此關係
不洽，即認有強制遷離乙，而限制乙居住自由之情事，尚難認符合比例原則。
• 四、結論甲社區管理委員會依公寓大廈管理條例第22條第1項第3款，請求乙自A屋強制遷
離，無理由。本案可以看出，公寓大廈管理條例第22條第1項第3款所謂「其他違反法令或規
約情節重大者」，並不是只要住戶有違規行為，或社區住戶認為彼此難以相處，即可啟動強制
遷離。法院仍會審查該違規行為是否已嚴重違反對其他區分所有權人之義務，是否已達無法維
持共同群居關係之程度，以及強制遷離是否符合比例原則。惡鄰條款是公寓大廈共同生活秩
序中的最後手段，不是一般住戶糾紛、鄰里不和或輕微違規的快速驅離工具。若違規行為已改
善，或尚未嚴重到無法維持共同居住關係，法院未必會准許強制遷離。管理委員會若要依第22
條第1項第3款提起訴訟，必須具體證明違規內容、違規程度、未改善狀況，以及強制遷離確有
必要。
資料來源：臺灣高等法院108年度上易字第1330號民事判決。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 外牆漏水，到底是住戶自己修，還是管委會要
修？
發布日期: 2026-07-14
內文
• 一、案例事實 A大廈為已成立管理委員會之公寓大廈。甲為A大廈某戶區分所有權人，近年發
現其室內靠外牆處出現滲漏水、壁癌及油漆剝落情形。經初步檢查，疑似係因大廈外牆磁磚老
化、防水層破損或外牆構造年久失修所造成。甲遂請求A大廈管理委員會安排外牆防水及修
繕，並由公共基金或全體區分所有權人依比例分擔費用。惟管理委員會表示，漏水位置對應甲
住家外側，應由甲自行負責；部分住戶也認為「外牆就在你家外面」，不應由全體住戶共同負
擔。試問：公寓大廈外牆漏水時，應由個別住戶自行修繕，還是由管理委員會負責修繕、管
理、維護？
• 二、相關法條(一)公寓大廈管理條例第3條第4款規定，共用部分，指公寓大廈專有部分以外
之其他部分及不屬專有之附屬建築物，而供共同使用者。 (二)公寓大廈管理條例第7條第3款規
定，公寓大廈之基礎、主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造，屬於不得為約定專用部分
之共用部分。 (三)公寓大廈管理條例第8條第1項規定，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺
及不屬專有部分之防空避難設備，其變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似行為，
除應依法令規定辦理外，並應受規約或區分所有權人會議決議之限制。 (四)公寓大廈管理條例
第10條第1項規定，專有部分、約定專用部分之修繕、管理、維護，由各該區分所有權人或約
定專用部分之使用人為之，並負擔其費用。 (五)公寓大廈管理條例第10條第2項規定，共用部
分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會為之；其費用由公共基金
支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔。但修繕費係因可歸責於區分所有權人或
住戶之事由所致者，由該區分所有權人或住戶負擔。 (六)公寓大廈管理條例第36條第2款規
定，管理委員會之職務包括共有及共用部分之清潔、維護、修繕及一般改良。 (七)公寓大廈管
理條例第56條第3項規定，辦理公寓大廈建物所有權第一次登記，獨立建築物所有權之牆壁以
牆之外緣為界；建築物共用之牆壁，以牆壁之中心為界；附屬建物以其外緣為界辦理登記；有
隔牆之共用牆壁，以牆壁之中心為界，無隔牆設置者，以使用執照竣工平面圖區分範圍為界，
其面積應包括四周牆壁之厚度。
• 三、重要判決觀念(一)外牆涉及大樓整體外觀及防水功能，不能簡單認定為個別住戶專有部
分本件系爭外牆係屬大廈之外牆面，與大樓外觀息息相關，而本件外牆之滲漏水修補係因外
牆磁磚老化，衡情必涉及外牆磁磚之汰換與防漏處理等情，亦經新北市建築師公會於鑑定報告
書列舉明確。如認此重要部位屬區分所有權人之專有部分未經其他共有人同意而得任意處置，
無異將影響公寓大廈之整體外觀，亦有違公寓大廈管理條例第7條第3款、第8條第1項制定之原
意所在。（臺灣高等法院104年度上易字第605號民事判決）(二)在區分所有權人內部關係上，
建築物外牆仍應認為由區分所有權人共有公寓大廈管理條例第56條第3項規定，辦理公寓大廈

建物所有權第一次登記，獨立建築物所有權之牆壁以牆之外緣為界；建築物共用之牆壁，以牆
壁之中心為界；附屬建物以其外緣為界辦理登記；有隔牆之共用牆壁，以牆壁之中心為界，無
隔牆設置者，以使用執照竣工平面圖區分範圍為界，其面積應包括四周牆壁之厚度。蓋區分所
有權人之單獨所有權，如以區分所有之空間為範圍，違反物權須以物為標的之原則，故以上開
規定規範建築物登記所有權之範圍，俾維持區分所有建築物為物的性質，但解釋上應認為此屬
於區分所有權之對外關係（例如買賣、課稅等），於區分所有權人相互間之內部關係，仍應認
為建築物之外牆為區分所有權人所共有。（臺灣高等法院104年度上易字第605號民事判決）
(三)共用牆體、防水層等共用部分漏水，原則上由管理委員會負責修繕按共用部分指公寓大廈
專有部分以外之其他部分及不屬專有之附屬建築物，而供共同使用者；公寓大廈共用部分不得
獨立使用供做專有部分。公寓大廈基礎、主要樑柱、承重牆壁、樓地板及屋頂之構造，並不得
為約定專用部分。共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護，由管理負責人或管理委員會
為之。其費用由公共基金支付或由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之。（臺灣臺北
地方法院113年度訴字第4056號民事判決）(四)若漏水原因來自共用部分，管委會即負有維
護、修繕責任是連續壁、樓板及排水溝渠均為系爭公寓大廈之共用部分而為區分所有權人所
共有，揆諸前開規定，公寓大廈共用部分之修繕、管理、維護本應由管理委員會負責，被告既
為系爭公寓大廈管理委員會，對於系爭地下室天井區域自有維護、修繕之責，其修繕費用由公
共基金支付。（臺灣臺北地方法院113年度訴字第4056號民事判決）
• 四、結論 (一)甲請求A大廈管理委員會辦理外牆漏水修繕，原則上有理由。 (二)公寓大廈之外
牆，雖然在位置上可能正好對應到某一戶的室內牆面，但外牆涉及大樓整體外觀、建築物結
構、防水功能及全體住戶共同利益，並非當然屬於個別住戶可以單獨處分或自行負責的專有部
分。司法實務見解亦指出，在區分所有權人相互間之內部關係上，建築物外牆仍應認為由區分
所有權人共有。 (三)若漏水原因來自外牆磁磚老化、防水層破損、共用牆體或其他共用部分，
原則上應依公寓大廈管理條例第10條第2項，由管理委員會負責修繕、管理、維護，修繕費用
則由公共基金支付，或由區分所有權人按共有應有部分比例分擔。 (四)不過，若能證明漏水是
因特定住戶擅自施工、破壞外牆、防水層、結構體，或違規設置鐵窗、冷氣、管線、招牌等可
歸責行為所造成，仍可能依公寓大廈管理條例第10條第2項但書，由該特定住戶負擔修繕費
用。
資料來源：臺灣高等法院104年度上易字第605號民事判決。臺灣臺北地方法院113年度訴字第
4056號民事判決。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

4. 公寓大廈約定專用對繼受人之效力
發布日期: 2025-11-11
內文
本週專欄簡要彙整公寓大廈約定專用對繼受人之效力的實務判決一則。
甲與乙簽訂房屋及土地(系爭房地)預定買賣合約，約定總價4,600萬元。甲買受系爭房地時，
乙明知無系爭房地門前法定空地10坪之專用權，卻騙稱除所有權狀所載29.49坪外，尚有法定
空地可供專用，未違反誠信原則說未據實告知系爭房地所在之大樓管委會決議公告及總幹事明
示，隨時可收回法定空地及調整使用空地償金，致甲陷於錯誤，而同意以包含法定空地使用權
之對價購買系爭房地，並交付價金，乙係故意詐欺，不法侵害甲之金錢財產權，又未依債之本
旨交付買賣標的，違反出賣人應負之告知、說明等附隨義務，且乙就法定空地之使用權應負權
利瑕疵擔保及物之瑕疵擔保責任，進而請求損害賠償。試問出賣人乙主張依公寓大廈管理條
例，繼受人甲有向公寓大廈管委會或相關人員查詢法定空地使用權源及狀態之義務，故不需賠
償或應減輕賠償，有無理由？
按開放空間及退縮空地，在直轄市、縣（市）政府核准範圍內，得依規約或區分所有權人會議
供營業使用；約定專用部分之範圍及使用主體，非經載明於規約者，不生效力；區分所有權之
繼受人，應於繼受前向管理負責人或管理委員會請求閱覽或影印第35條所定文件（如規約、管
理委員會會議紀錄等），並應於繼受後遵守原區分所有權人依本條例或規約所定之一切權利義
務事項，公寓大廈管理條例第16條第2項但書、第23條第2項第1款、第24條第1項、第35條固有
明文。
惟觀諸上開規定之立法理由，公寓大廈管理條例第16條旨在維護公共安全，第23條在規範住戶
規約應由區分所有權人自訂，並不得違反法令，及非經載明於規約不生效力之事項，第24條
則明定區分所有權之繼受人應繼受前區分所有人權利義務，以維護區分所有關係之一貫性，第
35條係明定與規約及區分所有權人會議之會議紀錄權益關係之第三人得請求閱覽，管理負責人
或管理委員會不得拒絕，俱非課有意購買所謂約定專用部分（即公寓大廈共用部分經約定供特
定區分所有權人使用者）之買受人有事先查證使用權源之義務，況出賣人乙就所謂約定專用部
分之使用現況及權源本難諉為不知，其既於系爭買賣契約擔保有法定空地之專用權，自應就不
履行擔保所致甲之損害負全部責任，縱使甲可得依上開規定向大樓管委會或相關人員查詢法定
空地之使用權源，卻未查詢，致未能於系爭買賣契約成立前發現乙並無所謂約定專用權，亦不
能逕而認定甲未查證即與乙訂立系爭買賣契約，及之後因乙不履行權利瑕疵擔保責任而受有損
害，為與有過失。
資料來源：臺灣高等法院 104 年度重上更（二）字第 109 號判決

5. 公寓頂樓設置鐵門妨礙其他層住戶使用屋頂平台
發布日期: 2020-09-10
內文
各位同學好
今日專欄討論有關公寓大廈之問題：如公寓頂樓住戶A於樓梯間設置鐵門，妨礙其他層住戶至
樓頂平台，請問可能違反哪些規定？
• 一、違反公寓大廈管理條例第16條第2項前段規定住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷
弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門
扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入。而依據同法第49
條第4款規定，由直轄市、縣(市)主管機關處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得令其
限期改善或履行義務；屆期不改善或不履行者，得連續處罰。再者，依公寓大廈管理條例第22
條第2款規定，主管機關裁處罰鍰後，仍不改善或續犯者，經管理負責人或管理委員會促請其
改善，於三個月內仍未改善者，管理負責人或管理委員會得依區分所有權人會議之決議，訴請
法院強制其遷離。
• 二、違反中華民國刑法第189條之2第1項後段規定（公共危險罪）阻塞戲院、商場、餐廳、旅
店或其他公眾得出入之場所或公共場所之逃生通道，致生危險於他人生命、身體或健康者，處
三年以下有期徒刑。阻塞集合住宅或共同使用大廈之逃生通道，致生危險於他人生命、身體或
健康者，亦同。因而致人於死者，處七年以下有期徒刑；致重傷者，處五年以下有期徒刑。其
中，應注意阻塞須達到難以通行的程度，且致生危險，倘若只是通行不便利，僅能依前述公寓
大廈管理條例之規定處理。
• 三、民法第767條所有物妨礙排除請求權因屋頂平台係屬共有部分，故其他層之所有權人得
主張民法第767條，對於妨害其所有權者，得請求除去之。亦即得請求頂樓住戶拆除違法加裝
之鐵門。
• 四、民法第184條侵權行為因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。
• 五、民法第179條不當得利無法律上之原因而受利
益，致他人受損害者，應返還其利益。倘若頂樓有
出租情形，其他層所有權人得以請求返還不當得
利。